

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 декабря 2025 года

г. Шарья

Шарьинский районный суд Костромской области в составе председательствующего судьи Вакуровой О.Н., при секретаре Воронцовой Э.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу № 2-1278/2016,

у с т а н о в и л :

ООО «ПКО «НБК» обратилось в Шарьинский районный суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. Просили произвести замену должника Арстова М.Б. его наследниками по гражданскому делу № 2-1278/2016.

Требования мотивированы тем, что ООО «ПКО «НБК» является взыскателем по гражданскому делу № 2-1278/2016 о взыскании задолженности, должник Арстов Михаил Борисович, 15.10.1964, кредитный договор № 711012 от 02.08.2013. 27.12.2019 года ООО «ЮСБ» переименовано на ООО «НБК». 28.12.2023 года ООО «НБК» переименовано на ООО «ПКО «НБК». Должник Арстов М.Б. в настоящее время умер.

Заявление рассматривается в отсутствие представителя заявителя ООО «ПКО «НБК», а также заинтересованных лиц - отделения судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области, Зяткова С.А., Арстовой Г.С., извещенных надлежащим образом о рассмотрении дела.

Нотариус Метёлкина О.Н. в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело без её участия.

В соответствии со ст. ст.44, 203 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть заявление о замене стороны в исполнительном производстве в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив представленные документы, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство прекращается судом, в том числе в случае смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства.

Пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 предусмотрено, что при выбытии взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на основании выданного судом исполнительного документа (в случае смерти гражданина, реорганизации юридического лица, уступки требования, перевода долга и в других случаях перемены лиц в правоотношениях), вопрос о правопреемстве подлежит разрешению судом (ст. 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ч. 2 ст. 52 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ).

В силу положений статьи 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Как предусмотрено частью 1 статьи 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником.

По смыслу приведенных норм права правопреемство допускается и на стадии принудительного исполнения судебных актов, в частности, путем замены должника наследниками.

Как следует из решения Шарьинского городского суда Костромской области от 15 сентября 2016 года по делу № 2-1278/2016 искивые требования ОАО «Сбербанк России» удовлетворены, с Арстова М.Б. в пользу ПАО «Сбербанк России» взыскана задолженность по кредитному договору № 711012 от 02.08.2013 года в размере 67 204 рубля 92 копейки; судебные расходы в размере 2216 рублей 15 копеек. Взыскано с Арстова М.Б. в пользу ПАО «Сбербанк России» проценты за пользование кредитом по ставке 19,5% годовых, начисляемых на сумму остатка основного долга, который по состоянию на 22.07.2016г. составляет 49233,42 руб., за период с 23.07.2016 года по дату вступления настоящего решения суда в законную силу. Решение суда вступило в законную силу 08.11.2016 года.

Определением Шарьинского районного суда Костромской области от 16.02.2018 была произведена замена стороны взыскателя с ПАО «Сбербанк России» на ООО «ЮСБ».

27.12.2019 года ООО «ЮСБ» переименовано на ООО «НБК».

28.12.2023 года ООО «НБК» переименовано на ООО «ПКО «НБК».

Исходя из открытого источника – официального сайта ФССП России от 17.11.2025 года в отделении судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП по Костромской области находится исполнительное производство № 70616/22/44027-ИП возбужденное 26.04.2025 года на основании исполнительного документа от 08.10.2018 года № ФС 021129809, выданного Шарьинским районным судом о взыскании задолженности в размере 63 975,07 руб., остаток долга 59 115,60 руб.

Как следует из заявления ООО ПКО «НБК» должник Арстов М.Б. умер 01 февраля 2025 года.

Исходя из ответа нотариуса Шарьинского нотариального округа Метёлкиной О.Н. в ее производстве имеется наследственное дело № 39761642-45/2025 открытое к имуществу Арстова М.Б. Наследником $\frac{1}{2}$ доля в праве на квартиру № 5, расположенную по адресу: г. Шарья ул. Вокзальная, д.72 является Зятьков Сергей Аркадьевич, 28.01.1978 года рождения, зарегистрированный по указанному адресу.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных ООО «ПКО «НБК» требований и удовлетворении требований в полном объеме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 44, 224-225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

заявление ООО «ПКО «НБК» о замене стороны должника по гражданскому делу № 2-1278/2016 по иску по иску ПАО «Сбербанк России» к Арстову Михаилу Борисовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины – удовлетворить.

Произвести замену стороны должника по гражданскому делу № 2-1278/2016 по иску ПАО «Сбербанк России» к Арстову Михаилу Борисовичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины с Арстова Михаила Борисовича на его правопреемника Зяткова Сергея Аркадьевича в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Костромской областной суд через Шарьинский районный суд Костромской области.

Судья:



О.Н. Вакурова

Подлинник определения находится в материале № 13-535/2025 Шарьинского районного суда Костромской области.

Судья:

Гл. специалист:



О.Н.Вакурова

И.А.Большакова